ملخـــص مادة - التفسير

المقرر ة على الفرقة: الأولي | كلية الشريعة الإسلامية (يناسب جميع الكليات)

(أحدث منهج 2025 / 2026)

⚠️⚠️⚠️ **هذا الملخّص شامل الكتاب كاملا - ذاكر منه مقررك فقط** ⚠️⚠️⚠️

- منظم بشكل احترافي لجعل المذاكرة مريحة وسلسة .. واستيعاب أسهل للمعلومات.
- تم تلخيص الكتاب بالكامل لتغطية أي عنوان يقرره الدكتور.
- تم إرفاق عنوانين الكتاب علي طول الملخص بالكامل .. لتهسيل دراسة المقرر وتخطي الملغي بسهولة.
- جاهز للدراسة .. لا تحتاج إلي إضاعة الوقت في حشو الكتاب.

🔹 **لطلب ملخّصات وملازم الفرقة الأولي كلية الشريعة الإسلامية 2026:**

🟢 **راسلنا على واتساب 01022641059** [عبر الضغط هنا]

💡 **لا تنسي الانضام إلى قناة التليجرام لتبقى على اطلاع بكل جديد**

مع تمنياتنا بالتوفيق | **مكتبة الامتياز**

مكتبة الامتياز
PDF

التعريف بالإمام ابن الفرس ومنهجه

(1) بطاقة تعريفية للإمام ابن الفرس

- **الاسم:** أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي الأنصاري.
- **الشهرة:** بابن الفرس الأندلسي.
- **الكنية:** أبو عبد الله.
- **المولد والوفاة:** ولد سنة 524 هـ وتوفي سنة 597 هـ.
- **مكانته العلمية:** كان محققاً للعلوم، متقناً لها، له تقدم في حفظ الفقه والبصر بالمسائل، مع مشاركة في صناعة الحديث.
- **من مؤلفاته:** كتاب **"أحكام القرآن"** وهو أهم مؤلفاته.

(2) منهج الإمام ابن الفرس في كتابه "أحكام القرآن"

- **أولاً:** يذكر الآيات المنطوية على الأحكام ويعرض لاختلاف العلماء.
- **ثانياً:** يهتم بالتفسير بالمأثور، فيعرض أقوال علماء السلف.
- **ثالثاً:** يعرض كثيراً للناسخ والمنسوخ وذكر خلاف العلماء في أحكام الآيات.
- **رابعاً:** يهتم بأسباب نزول الآيات وأقوال العلماء الواردة فيها.
- **خامساً:** يهتم بعلم القراءات وتأثيرها في الترجيح بين المسائل.
- **سادساً:** برزت شخصيته الحديثية بالاعتماد على الأحاديث النبوية في الاستدلال والترجيح.
- **سابعاً:** يعرض لاختلاف الأصوليين في كثير من المسائل.
- **ثامناً:** يعالج القضايا النحوية والصرفية.
- **تاسعاً:** برع في الاستشهاد باللغة وأقوال العرب.
- **عاشراً:** عني بالشعر؛ فكثيراً ما يستشهد به على صحة ما ورد في الآيات.
- **حادي عشر:** يعرض لأقوال الفقهاء بإيجاز، ويذكر أدلتهم ويرد عليها.

مكتبة الامتياز PDF

مختارات من الأحكام الفقهية (سورة البقرة)

(1) المراد بالنفقة ومدلولها

- **الآية:** {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [البقرة: 3].
- **الخلاف في المراد بالنفقة:**
  - **القول الأول (ابن عباس):** هي الزكاة.
  - **القول الثاني (ابن مسعود):** هي نفقة الرجل على أهله.
  - **القول الثالث (الضحاك):** هي كل نفقة، **وهو الصحيح**.
- **حكم النسخ:** القول بأن الآية منسوخة بآية الزكاة غير صحيح؛ لأن ذلك ليس بنسخ وإنما هو **تخصيص**.

(2) أحوال المنافقين (حكم الزنديق)

- **الاستدلال:** قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 8].
- **حكم استتابة الزنديق (من يظهر الإيمان ويبطن الكفر):**
  - **القول الأول (بعض المفسرين، الشافعي، أبو حنيفة):** جواز استتابة الزنديق وقبول توبته.
    - **التعليل:** لأن الله تعالى لم يأمر بقتلهم، ولأن الآية لا تدل على قتله بلفظها.
  - **القول الثاني (الإمام مالك وأصحابه):** يُقتل الزنديق ولا تُقبل توبته.
    - **التعليل:** لأنه لا يُظهر إلا ما يستتاب منه (الشهادة)، وإنما يُعلم كفره بما يُظهره من نفاق، فقتله حدٌّ.
    - **الدليل:** قوله ﷺ: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم"، وقوله تعالى {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ...}.
- **الرد على غلاة المرجئة:** الآية ترد على الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد إظهار الشهادتين باللسان، لأن المنافقين قالوا "لا إله إلا الله" بألسنتهم ولم ينفعهم ذلك.

(3) الامتنان بالرزق

- **الآية:** {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً...} [البقرة: 22].
- **وقوع المجاز:** في الآية مجاز كثير، حيث جعل الأرض فراشًا والسماء بناءً.
- **الخلاف في المراد بالرزق:**
  - **المعتزلة:** الحرام ليس برزق، والرزق ما يصح تملكه.
  - **جمهور العلماء:** اسم الرزق يقع على ما يخرج من الثمرات قبل التملك لها، أي ما يصلح أن يكون رزقًا.

مكتبة الامتياز PDF

(4) النهي عن نقض العهد

- **الآية:** {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ} [البقرة: 27].
- **الخلاف في تعيين العهد المذكور:**
  - **قول:** ما أخذ على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم كالذر.
  - **قول:** ما أخذه الله على الناس بواسطة الرسل من التوحيد والعبادة.
  - **قول:** ما نصبه الله من الأدلة على توحيده.
- **الخلاف فيما أمر الله بوصله:**
  - **قول:** أراد صلة الرحم.
  - **قول:** أراد الدين والعبادة وإقامة الشرائع.

(5) تعليم آدم الأسماء

- **الآية:** {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31].
- **وجه الاستدلال:** الآية حجة على أن **اللغة توقيف من الله تعالى** (أي ليست اصطلاحًا من البشر).
- **كيفية التعليم (خلاف):**
  - **قول:** إن الله علم آدم إياها بالضرورة.
  - **قول:** بل تعليم بقول، إما بواسطة ملك أو بتكليم مباشر.
- **ما هي الأسماء التي علمها (خلاف):**
  - **القول الأول (ابن عباس):** علمه أسماء كل شيء خلقه في الأرض. **(وهو الراجح)**.
  - **قول:** علمه أسماء ذريته والملائكة.
  - **قول:** علمه أسماء الأجناس.
- **أفضلية الأنبياء على الملائكة:** الآية تدل على أفضلية الأنبياء والصالحين على الملائكة، لأن الله أمرهم بالسجود لآدم تكريماً له ولعلمه الذي فضله به عليهم.

(6) تذكير بني إسرائيل بالنعمة والوفاء بالعهد

- **الآية:** {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي...} [البقرة: 40].
- **المراد بالنعمة:** الصواب أنها محمولة على **العموم**، أي كل نعم الله عليهم.
- **المراد بالعهد:** الصواب أنه **عام** في جميع أوامره ونواهيه.
- **المخاطب بالآية:**
  - **قول (ابن عباس وجمهور العلماء):** الخطاب لجميع بني إسرائيل في مدة النبي ﷺ من مؤمنهم وكافرهم.

مكتبة الامتياز PDF

- **قول:** الخطاب للمؤمنين منهم فقط.

سورة البقرة

1. الصلاة والزكاة (الآية 43)

- **المعنى اللغوي:** الدعاء.
- **المعنى الشرعي:** أفعال مخصوصة (قيام، ركوع، سجود).
- **الاختلاف في أصل الاسم الشرعي:**
  - **قول (القاضي أبو بكر):** الاسم باقٍ على معناه اللغوي (الدعاء)، والشرع أضاف قيوداً وشروطاً.
  - **قول (الجمهور):** الاسم منقول من المعنى اللغوي إلى حقيقة شرعية جديدة. **(وهو الراجح)**.
- **الحكمة من التخصيص (أقوال):**
  1. المعنى هو الصلاة كلها: أي صلوا مع المصلين.
  2. المعنى هو الخضوع والتذلل: لأن صلاة بني إسرائيل لم يكن فيها ركوع، فأُمروا به.
  3. المعنى هو التواضع لله والامتثال لأمره.
- **المعنى اللغوي:** النماء والزيادة.
- **المعنى الشرعي:** القدر الذي أوجبه الشرع في المال للمساكين.
- **سبب التسمية:** لأنها تنمي المال بالبركة والأجر، أو لأنها تطهر النفس.
- **المراد بالزكاة في الآية:** أمر مُجمل، يشمل الزكاة المفروضة وتزكية النفس.

2. حياة الشهداء (الآية 154)

- **الحكم:** الشهداء أحياء عند ربهم.
- **الدليل القرآني:** {وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ}.
- **كيفية حياتهم (أقوال):**
  - **الجمهور:** أرواحهم في حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة.
    - **الدليل:** حديث إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ.
  - **مجاهد:** هم خارج الجنة، يأتيهم رزقهم منها.
  - **الراجح:** قول الجمهور أنهم في الجنة، لحديث إِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ.

مكتبة الامتياز PDF

3. السعي بين الصفا والمروة (الآية 158)

- **اختلف العلماء على قولين:**
  - **القول الأول (الندب/التطوع):** السعي تطوع وليس بواجب.
    - **الدليل:** ظاهر قوله تعالى فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا.
  - **القول الثاني (الوجوب/الركنية):** السعي ركن من أركان الحج. **(قول الجمهور)**.
    - **الأدلة:**
      1. فعل النبي ﷺ، وقوله: **"خذوا عني مناسككم"**.
      2. حديث عائشة الذي يوضح أن الآية نزلت لرفع الحرج عن الأنصار، وقولها: **"قد سنّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما فليس لأحد أن يدع الطواف"**.
- **الترتيب (البدء بالصفا):** واجب.
  - **الدليل:** الآية بدأت بالصفا، وقول النبي ﷺ: نبدأ بما بدأ الله به.
- **السعي راكباً:** جائز.
- **السعي بغير طهارة:** موضع خلاف، والجمهور على أنه يجزئ لعموم الآية.
- **أصل السعي:** فعل السيدة هاجر عليها السلام.

4. آيات التوحيد وركوب البحر (الآية 164)

- **دلالة الآية:** الاستدلال بخلق السماوات والأرض على توحيد الله.
- **حكم ركوب البحر:**
  - **الجمهور:** مباح للتجارة وغيرها.
  - **الدليل:** الآية {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ}.
- **الامتنان بإنزال الماء:** فيه رد على من يعتقد أن المطر من البحر.

5. إبطال التقليد (الآية 170)

- **دلالة الآية:** {بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا}.
- **الحكم:** الآية دليل صريح على **إبطال التقليد الأعمى وذم المقلدين**.
- **العلة:** لأن التقليد ليس حجة شرعية إذا خالف الدليل.

مكتبة الامتياز PDF

6. أحكام الصيام (الآيات 183-184)

- **كُتِبَ:** معناها فُرِضَ.
- **معنى التشبيه (كَمَا كُتِبَ):** اختلف في وجه الشبه على أقوال:
  1. في وقت الصيام (رمضان).
  2. في صفة الصيام (الامتناع عن المفطرات).
  3. في أصل الفرضية (أي أنه مفروض عليكم كما كان مفروضاً عليهم).
- **الحكم:** رخصة بالإفطار وعليهما القضاء.
- **الدليل:** {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
- **الأفضلية (صوم أم فطر؟):**
  - **قول:** الفطر أفضل للمسافر، لحديث لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ.
  - **قول:** الصوم أفضل لمن قوي عليه، لقوله وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ.
  - **قول (مالك والراجح):** أيسرهما على المكلف هو الأفضل له.
- **المرض المبيح للفطر:** هو الذي يسبب مشقة وجهداً، أو يُخشى من زيادته بالصوم.
- **السفر المبيح للفطر:** اختلف في مسافته (يوم وليلة، يومان، 45 ميلاً، وغيرها).
- **حكم التتابع في القضاء:**
  - **الجمهور:** غير واجب، يجوز متفرقاً ومتابعاً.
  - **العلة:** لأن لفظ الآية {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} جاء مطلقاً لم يقيد بالتتابع.
- **حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر:**
  - **قول (مالك):** يصوم الحاضر ثم يقضي ما فاته ولا فدية عليه.
  - **قول آخر:** يقضي ويطعم (فدية).
- **معنى فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ:** على المفطر قضاء عدد الأيام التي أفطرها فقط، وليس شهراً كاملاً.

مكتبة الامتياز PDF

فقه الصيام والاعتكاف (الآيات 184-187 من سورة البقرة)

المبحث الأول: أحكام الفدية والتخيير في الصيام (الآية 184)

- **أصل الحكم في قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)**
  - **القول الراجح (الأكثرون):** الآية **منسوخة** بقوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). كانت في بداية الإسلام للتخيير بين الصوم والفدية، ثم أصبح الصوم واجباً.
  - **قول ابن عباس ومن وافقه:** الآية **محكمة** ولم تُنسخ، وتخص فئات محددة:
    - **الشيخ الكبير والعجوز:** اللذان لا يستطيعان الصوم، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً.
    - **الحامل والمرضع:** إذا خافتا على ولديهما، تفطران وتطعمان.
- **أحكام خاصة تتعلق بالفدية:**
  - **الحكم الأول: الشيخ الكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه:**
    - **الإجماع:** يفطر وعليه الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم).
    - **اختلفوا في وجوب الإطعام:**
      - **أبو حنيفة والشافعي والثوري:** الإطعام واجب.
      - **مالك (في رواية):** الإطعام مستحب وليس بواجب.
  - **الحكم الثاني: الحامل والمرضع:**
    - **الحالة الأولى (الخوف على النفس):** تفطران وعليهما القضاء فقط بالإجماع، قياساً على المريض.
    - **الحالة الثانية (الخوف على الولد فقط):**
      - **قول الشافعي وأحمد بن حنبل:** عليهما القضاء والفدية معاً.
      - **قول أبي حنيفة والأوزاعي:** عليهما القضاء فقط ولا فدية.
      - **قول ابن عمر وابن عباس:** عليهما الفدية فقط ولا قضاء.
    - **توجيه الاختلاف:** سببه هو الخلاف في آية "يطيقونه" هل هي منسوخة أم محكمة، وهل الآية دالة على التخيير أم لا.
  - **الحكم الثالث: من أفطر في رمضان متعمداً بغير عذر:**
    - **الإجماع:** ارتكب إثماً عظيماً وعليه التوبة والقضاء.
    - **الكفارة (للجماع متعمداً):**
      - **اتفاق:** تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمداً.
      - **اختلاف (في الأكل والشرب متعمداً):**
        - **مالك وأبو حنيفة:** تجب الكفارة مع القضاء.
        - **الشافعي وأحمد:** يجب القضاء فقط دون كفارة.

مكتبة الامتياز PDF

- **مقدار الفدية:**
  - **مالك:** مدّ واحد لكل مسكين.
  - **أبو حنيفة:** نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو زبيب.

المبحث الثاني: فرضية صيام رمضان (الآية 185)

- **معنى (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ):**
  - **القول الراجح:** من كان حاضراً (مقيماً) في بلده عند دخول الشهر، لزمه الصوم.
- **مسائل متعلقة بشهود الشهر:**
  - **مسألة: من سافر بعد طلوع الفجر:**
    - **جمهور العلماء (مالك والشافعي وأبو حنيفة):** لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم.
    - **أحمد وإسحاق والمزني:** يجوز له الفطر.
  - **مسألة: من رأى هلال رمضان وحده:**
    - **أبو حنيفة والشافعي:** يلزمه الصوم في نفسه.
  - **مسألة: هل يجوز أن ينوب أحد عن أحد في الصوم؟**
    - **مالك وأبو حنيفة والشافعي:** لا يصوم أحد عن أحد.
    - **الظاهرية (ورواية عن الشافعي):** يصوم وليه عنه.

المبحث الثالث: أحكام ليلة الصيام (الآية 187)

- **أولاً: الرفث والمباشرة ({أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ}):**
  - **الحكم:** الآية **ناسخة** للحكم الذي كان في صدر الإسلام، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم ليلاً.
  - **الرفث:** كناية عن الجماع.
  - **وابتغوا ما كتب الله لكم:** كناية عن الولد أو الرخصة.
- **ثانياً: وقت الإمساك والإفطار ({وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}):**
  - **الخيط الأبيض:** بياض النهار (الفجر الصادق).
  - **الخيط الأسود:** سواد الليل.
  - **الحكم إذا شك في طلوع الفجر:** يجوز الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر.
  - **الحكم إذا شك في غروب الشمس:** لا يجوز الإفطار حتى يتيقن الغروب.
- **ثالثاً: أحكام الوصال والجنب والمفطرات:**
  - **الوصال (مواصلة الصيام يومين فأكثر دون إفطار):** منهي عنه شرعاً.

مكتبة الامتياز PDF

- **من أصبح جُنباً:**
  - **القول الراجح (الجمهور):** صيامه صحيح، ويغتسل لصلاة الفجر.
- **من أكل أو شرب ناسياً:**
  - **القول الراجح (أبو حنيفة والشافعي):** صيامه صحيح ولا قضاء عليه.
  - **قول مالك:** يفسد صومه وعليه القضاء فقط.
- **ما يصل إلى الحلق والجوف من غير مدخل الطعام والشراب:**
  - **الكحل والدهن:** لا يفطر.
  - **الحقنة والسعوط:** تفطر عند المالكية.

- **رابعاً: الاعتكاف ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾:**
  - **حكمه:** سنة مؤكدة ومستحب.
  - **شروطه:**
    - **المكان:** لا يصح إلا في المسجد.
    - **المباشرة:** تحرم المباشرة (الجماع ودواعيه) على المعتكف.
  - **مواضع الاعتكاف (محل خلاف):**
    - **مالك:** يصح في كل مسجد.
    - **حذيفة بن اليمان:** لا يصح إلا في المساجد الثلاثة (الحرام، النبوي، الأقصى).
    - **آخرون:** يصح في كل مسجد تقام فيه الجمعة.

مكتبة الامتياز PDF

أحكام الاعتكاف

حكم اعتكاف المرأة في المسجد

- **الحكم:** جائز في المسجد، ولا تعتكف في مسجد بيتها.
- **الدليل:** قياساً على الرجل، وخلافاً لأبي حنيفة.

حكم الاعتكاف بغير صوم (موضع سؤال)

- **الخلاف:** هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف؟
  - **مالك وأصحابه وأبو حنيفة:** الصوم شرط أساسي. **لا اعتكاف إلا بصوم**.
    - **الدليل:** قوله تعالى: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، فالخطاب كان للصائمين.
  - **ابن جرير الطبري والشافعي:** الصوم ليس شرطاً.
    - **الدليل:** لا يوجد نص صريح يربط بينهما، وفعل النبي ﷺ حين اعتكف ليلاً كان مفطراً.

حكم الخروج من الاعتكاف ليوم الجمعة

- **الخلاف:**
  - **مالك:** خروجه للجمعة ينقض اعتكافه.
  - **عبد الملك بن حبيب وأبو حنيفة:** لا ينقض اعتكافه.
- **حجة الفريقين:** عموم قوله تعالى {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.

حكم خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة

- **الخلاف:**
  - **أبو يوسف ومحمد:** إن أقام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام أقل النهار لم يبطل.
  - **مالك:** الخروج لأكل طعامه لا يبطل اعتكافه.
  - **بعض الشافعية:** الخروج لا يبطل مطلقاً.

حكم مباشرة المرأة (فيما دون الجماع)

- **الخلاف:**
  - **مالك:** لا يفسد الاعتكاف، سواء أنزل أم لم ينزل.
  - **الشافعي:** إن أنزل أفسد، وإن لم ينزل لم يفسد.
- **الدليل العام:** قوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، والجمهور يرى أن المقصود هو الجماع.

مكتبة الامتياز PDF

حكم الوطء عمدًا ونسيانًا

- **الوطء عمدًا:** يفسد الاعتكاف إجماعاً. وهل عليه كفارة؟ **الصحيح لا كفارة عليه**.
- **الوطء نسيانًا:**
  - **مالك:** لا يبطل اعتكافه.
  - **الشافعي:** يبطل اعتكافه.

أقل مدة للاعتكاف (موضع سؤال مهم)

- **مالك:** أقله يوم وليلة، ورواية أخرى عشرة أيام.
- **أبو حنيفة:** يصح الاعتكاف **ولو ساعة واحدة**.
  - **حجته:** الآية لم تخاطب الصوم خاصة، والاعتكاف في اللغة هو اللبث، فيكفي أقل ما يسمى لبثاً.

حكم من نذر اعتكاف يوم وليلة

- **مالك:** يلزمه يوم وليلة.
- **الشافعي:** إذا نذر أحدهما لزمه وحده.
- **أبو حنيفة:** إذا نذر يوماً فعليه يوم بعد ليلة، وإذا نذر ليلة فلا شيء عليه.
  - **تعليل الحنفية:** النذر مبني على اشتراط الصيام، والليل ليس وقتاً للصيام.

مكتبة الامتياز PDF

الخمر والميسر والعفو

حكم الإنفاق من العفو

- **الآية:** {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}
- **الخلاف في حكم الآية:**
  1. **قول:** منسوخة بآيات الزكاة المفروضة.
  2. **قول (الراجح):** محكمة، والإنفاق هنا مندوب إليه وهو ما زاد عن الحاجة، والزكاة واجبة.
- **أقوال في معنى "العفو":**
  1. الزكاة المفروضة.
  2. ما سمح به المعطي دون مشقة.
  3. ما فضل عن العيال (الزائد عن الحاجة).
  4. ما لا يبلغ الكفاف (قول أبي ذر).

حكم الخمر والميسر (مراحل التشريع)

- **الآية:** {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}
- **هل هي منسوخة؟**
  - **الجمهور:** منسوخة، والتحريم مر بثلاث مراحل:
    1. **التمهيد:** هذه الآية التي ذكرت الإثم والمنافع.
    2. **التحريم الجزئي:** {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ}.
    3. **التحريم القاطع:** {فَاجْتَنِبُوهُ}.
- **صور الميسر:** ميسر الغش، ميسر القمار، ميسر اللهو، النرد، الشطرنج.

مكتبة الامتياز PDF

أحكام المحيض

كيفية اعتزال النساء في المحيض (موضع سؤال جوهري)

- **الآية:** (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)
- **أقوال الفقهاء في معنى الاعتزال:**
  1. **اعتزال جميع بدنها:** لا يباشر شيء من بدنها. **(قول شاذ)**.
  2. **اعتزال ما فوق الإزار:** إباحة ما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا مذهب **الجمهور (مالك وفقهاء الأمصار)**.
     - **الدليل:** قول النبي ﷺ لعائشة: "لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا".
  3. **إباحة كل شيء عدا الفرج:** وهو الصحيح من مذهب **الشافعي**.

متى يحل قربان النساء بعد الحيض؟

- **الآية:** (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ)
- **الخلاف في معنى "يطهرن" و "تطهرن":**
  - **يطهرن:** انقطاع الدم.
  - **تطهرن:** الاغتسال بالماء.
- **الحكم بناءً على الخلاف:**
  - **الجمهور:** لا يحل وطؤها حتى تغتسل (تتطهر).
  - **أبو حنيفة:** إذا انقطع الدم لأكثر مدة الحيض (عشرة أيام عنده) جاز وطؤها قبل الغسل.

أقل وأكثر الحيض

المذهب	أقل مدة للحيض	أكثر مدة للحيض
مالك	لا حد لأقله	خمسة عشر يوماً
أهل العراق (أبو حنيفة)	ثلاثة أيام	عشرة أيام
الشافعي	يوم وليلة	خمسة عشر يوماً

مكتبة الامتياز PDF

حكم العزل عن الزوجات

- **مالك:** يجوز بإذن الزوجة الحرة، ولا يجوز بغير إذنها.
- **الشافعي:** يجوز العزل بغير إذنها.
- **الدليل العام للجواز:** حديث "ذلك الوأد الخفي" يعضد قول مالك.

أحكام الطلاق

معنى "القروء" في عدة المطلقة (أهم سؤال في هذا الجزء)

- **الآية:** (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)
- **القرء:** لفظ مشترك يحتمل معنيين، وعليه اختلف العلماء.

المعنى	أصحاب القول	الأدلة والحجج
الأطهار	عائشة، ابن عمر، زيد بن ثابت، **الشافعي، مالك**	**1. حجة لغوية:** كلمة "ثلاثة" (مؤنث) تأتي مع المعدود المذكر، و"الطهر" مذكر، أما "الحيضة" مؤنث. **2. حجة شرعية:** قول النبي ﷺ "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"، فلو كان القرء حيضاً لما احتاج لبيانه.
الحيضات	عمر، علي، ابن مسعود، **أبو حنيفة وأصحابه**	**1. حجة شرعية:** قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي في طهر، فالعدة تبدأ من الطهر وتُحسب بالحيضات التي تأتي بعده. **2. الحكمة:** استبراء الرحم، والحيض هو الذي يدل على براءة الرحم.

مكتبة الامتياز PDF

أحكام من سورة البقرة

1. معنى "القرء" في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- **خلاف العلماء:** اختلف العلماء في تحديد معنى القرء.
  - **القول الأول (أبو حنيفة وأصحابه):** القرء هو **الحيض**.
    - **دليلهم:**
    - **ظاهر القرآن:** القول بالأطهار خروج عن ظاهر القرآن.
    - **اللغة:** القرء في اللغة يطلق على الأطهار والحيض، وهو من الأسماء المشتركة.
    - **الاستدلال بقوله** ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة أيام أقرائك".
    - **العقل:** عدة الحائض أبعد من عدة الطاهر، وهو أوجب لكون العدة قرينة لبراءة الرحم.
  - **القول الثاني (مالك والشافعي وأهل الحجاز):** القرء هو **الطهر**.
    - **دليلهم:**
    - **لغوي:** استقراء كلام العرب.
    - **عقلي:** التاء في "ثلاثة" تدخل على المعدود المذكر، و"الطهر" مذكر، بينما "الحيضة" مؤنثة.
  - **تفصيل ابن شهاب:** القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض.

2. معنى قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

- **المراد بـ "ما خلق الله في أرحامهن":**
  - **قول ابن عمر ومجاهد:** هو **الحيض والحمل معاً**.
  - **قول عكرمة وابن عباس:** المراد هو **الحمل وحده**.
  - **قول آخر:** المراد هو **الحيض وحده** دون الحمل.
- **معنى تحريم الكتمان:** النهي عن الإضرار بالزوج.
  - **مثال:** المطلقة تقول "لم أحض" وهي قد حاضت لتطيل النفقة، أو تقول "قد حضت" وهي لم تحض لتبطل حقه في الارتجاع.
- **هل الآية عامة لكل المطلقات؟**
  - **الراجح:** الآية **عامة** في جميع المطلقات (الرجعية، البائنة، الحامل، الآيسة، الصغيرة).

3. الرجعة وأحكامها في قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}

- **الحكم:** للزوج الحق في إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة.

مكتبة الامتياز PDF

- **صحة الارتجاع:**
  - **مذهب مالك:** لا تصح الرجعة إلا بالقول، ولا تصح بالوطء بنية الرجعة.
  - **مذهب أبي حنيفة:** تصح الرجعة بالفعل (الوطء واللمس) بشرط القصد للارتجاع.
- **أقوال في الخلع على أكثر من المهر:**
  - **قول مالك:** يجوز للزوج أن يأخذ أكثر من المهر، سواء كان الضرر منه أو منها.
  - **قول الشافعي:** إن كان الضرر منه لا يجوز، وإن كان منها جاز.
  - **قول أبي حنيفة:** لا يحل له أخذ أكثر مما أعطاها.

4. الخلع: طبيعته وعدده

- **هل الخلع طلاق أو فسخ؟**
  - **قول الشافعي:** الخلع **فسخ** وليس طلاقاً.
  - **قول مالك وأبي حنيفة:** الخلع **طلاق بائن**.
- **كم طلقة يُحسب الخلع؟**
  - **الجمهور:** يُحسب **طلقة واحدة بائنة**.
  - **استدلال:** قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم ذكر الخلع بعدها ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ}، فدل على أن الخلع غير محسوب من الطلقات الثلاث.
- **الخلع عند غير السلطان:** جائز عند الحسن وابن سيرين، ولا يشترط إذن السلطان.
- **الخلع بالغرور:**
  - **أبو حنيفة:** لا يجوز الخلع بالغرور كله، ويجوز بالمعلوم في الحال.
  - **الشافعي:** يجوز الخلع بالغرور كله.
- **حكم نكاح المختلعة في عدتها برضاها:**
  - **الجمهور:** لا يجوز، ودليلهم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}.

مكتبة الامتياز PDF

5. الترغيب في إخفاء الصدقات

- **الآية:** {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.
- **الخلاف في المراد بالصدقات:**
  - **القول الأول (الجمهور):** المراد **صدقة التطوع**، فإخفاؤها أفضل من إظهارها. أما صدقة الفرض (الزكاة) فالإظهار أفضل لدفع التهمة وليقتدي به غيره.
  - **القول الثاني:** المراد **الفرض والنفل معاً**، والإخفاء أفضل في كليهما.
- **أفضلية صلاة النافلة:**
  - **مالك:** قيام الرجل في بيته أفضل.
  - **الشافعي:** القيام بها في المساجد أفضل.

6. الربا وأحكامه

- **حقيقة الربا:** الزيادة. وكل ما كانت العرب تفعله من تأخير الدين بزيادة فيه.
- **علة التحريم:** أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنها دالة على الحرص والجشع.
- **عموم لفظ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}:**
  - **أكثر الفقهاء:** اللفظ عام أريد به الخصوص، حيث خُصصت منه بيوع محرمة (الغرر، الملامسة، المنابذة).
  - **أهل الظاهر:** اللفظ عام على ظاهره، ولا يخص إلا بدليل.
- **إنظار المعسر:**
  - **الآية:** {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.
  - **الحكم:** يجب إنظار المعسر حتى يوسر.
  - **خلاف:** هل يشترط ثبوت عسره بالبينة؟
    - **الجمهور:** لا يجب على المدين إثبات عسره، والقول قوله مع يمينه.
    - **شريح وبعض المالكية:** يُحبس حتى يثبت عسره.

مكتبة الامتياز PDF

أحكام من سورة آل عمران

1. المحكم والمتشابه

- **الآية:** {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}.
- **تعريف المحكم:**
  - **الرأي الأول:** هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه احتمال.
  - **الرأي الثاني:** هو ما انتظم وترتب ترتيباً مفيداً لا يقابله إلا الفساد.
- **تعريف المتشابه:** ما يتعارض فيه الاحتمال.
- **حكم تأويل المتشابه:**
  - **الجمهور:** لا يجوز تأويله، والوقف عند قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}.
  - **قول آخر:** يجوز للراسخين في العلم تأويله.

2. النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء

- **الآية:** {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}.
- **مفاد النهي:** اللطف بالكفار والميل إليهم، وإن كان لا يعتقد دينهم.
- **سبب النزول (أقوال متعددة):**
  - **ابن عباس:** في قوم من الأنصار أرادوا استرضاء اليهود.
  - **آخرون:** في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكتابه لأهل مكة.
  - **قتادة:** قوله تعالى {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} يعني الملاءمة، فالآية مبيحة للإحسان إلى القرابة من الكفار.

3. نذر امرأة عمران وتسمية الأطفال

- **النذر:** نذرت أن يكون المولود في بطنها محرراً من كل خدمة وشغل، خالصاً لخدمة بيت المقدس.
- **وقت تسمية الأطفال (خلاف):**
  - **قول:** يجوز تسمية الطفل عند الولادة. الآية دليل على ذلك.
  - **مذهب مالك:** يستحب أن يُسمى في اليوم السابع.
  - **قول آخر:** يسمى يوم ولادته، وهو قول ابن حبيب واستحبه.
  - **الراجح:** جواز التسمية يوم الولادة، والحجة بها على قول من أجازه.

مكتبة الامتياز PDF

4. كفالة زكريا لمريم عليها السلام

- **معنى الكفالة:** ضمها إليه، وقيامه على أمرها.
- **كيف تمت الكفالة:** تمت بـ**القرعة**، حيث تنازعوا على كفالتها، فرموا أقلامهم في النهر، فصعد قلم زكريا، فكفلها.

5. صمت زكريا عليه السلام

- **الآية:** {قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا}.
- **هل كان صمته اختياراً أم عقوبة؟**
  - **القول الأول (اختياري):** كان اختياراً منه، وهو محظور في كل شريعة قبلنا، لكنه في شريعتنا منسوخ.
  - **القول الثاني (ليس اختيارياً):** لم يكن باختياره وإنما منع الكلام فلم يقدر عليه، فلا يكون نذراً.

---

(1) آية صمت زكريا عليه السلام (آل عمران: 41)

- **الاختلاف في سبب منع الكلام:**
  - **القول الأول (الراجح):** كان **علامة (آية)** له على حمل زوجته، وليس عقوبة. الدليل: طلبه للآية (قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً).
  - **القول الثاني:** كان **عقوبة** على شكه في أمر الله. (قول ضعيف).
- **الاختلاف في كيفية منعه للكلام:**
  - **القول الأول:** مُنع من الكلام كله إلا بذكر الله، أي أُصيب لسانه بآفة تمنعه من كلام الناس فقط.
  - **القول الثاني:** مُنع من محاورة الناس فقط، لكنه كان يقدر عليها.
- **الاختلاف في حكم الحلف بألا يكلم إنسانًا فأشار إليه بالسلام:**
  - **قول ابن عبد الحكم: لا يحنث** (لا يكسر يمينه)، واحتج بأن الإشارة بالسلام كلام. الدليل: (قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا).
  - **قول مالك: يحنث.**
  - **قول عيسى بن القاسم:** لا أرى الإشارة بالسلام كلامًا.
- **الاختلاف في حكم الحلف بألا يكلم إنسانًا فكتب إليه:**
  - **يحنث:** وهو قول أشهب، وابن عبد الحكم، وابن شهاب.
  - **لا يحنث:** وهو الذي رجع إليه مالك.
  - **يحنث في المشافهة، لا في المكاتبة:** رواه أشهب عن مالك.

مكتبة الامتياز PDF

(2) أحكام الاقتراع (آل عمران: 44)

- **الحكم:** القرعة **جائزة وصحيحة**.
- **الدليل:** استدل جمهور العلماء بقوله تعالى: (وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ).
- **الشاهد من السنة:** فعل النبي ﷺ إذا سافر أقرع بين نسائه.

(3) بيان أحوال اليهود في المعاملة (آل عمران: 75)

- **الحكم المستنبط:** جواز **ملازمة الغريم** الذي ثبت غرمه.
- **الدليل:** قوله تعالى: (وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا).

(4) حكم شراء عهد الله بثمن قليل (آل عمران: 77)

- **سبب النزول:** خصومة الأشعث بن قيس مع رجل من اليهود في أرض، فحلف اليهودي يميناً كاذبة.
- **حكم الحانث في اليمين (على عهد الله):**
  - **قول علي ومالك وجماعة:** عليه الكفارة، سواء نوى اليمين أم لا.
  - **قول الشافعي:** ليس ذلك بيمين إلا أن ينوي اليمين.
  - **قول أحمد:** ليس في العهد كفارة، وهي أعظم من أن تكون فيها كفارة.
- **حكم اليمين الغموس (الكاذبة):**
  - **الجمهور: لا كفارة فيها**؛ لأنها أعظم من أن تكفر. فيها الحنث والعصيان والإثم، ولكن لا تترتب عليها كفارة مالية.
  - **الشافعي وغيره: فيها الكفارة**. دليلهم: عموم الأدلة في كفارة اليمين.

(5) الإسلام هو الدين المقبول (آل عمران: 85)

- **معنى الآية:** (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ).
- **المعنى:** من يطلب ديناً غير دين محمد ﷺ بعد بعثته فلن يقبل منه.
- **القول بأنها ناسخة:** هذه الآية **ناسخة** لما قبلها من قبول أديان الأنبياء السابقين.
- **سبب النزول:** قيل نزلت في اثني عشر رجلاً ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بقريش.

مكتبة الامتياز PDF

(6) حكم توبة الكافر بعد إيمانه (آل عمران: 90)

- **حقيقة الكفر المراد:**
  - **قول الحسن:** كفروا بعيسى عليه السلام بعد الإيمان بموسى، ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم.
- **حكم توبة المرتد:**
  - **قول أبي العالية:** لا تقبل توبتهم من الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم على الكفر.
  - **قول آخر (مجاهد):** توبتهم غير مقبولة عند الموت.
  - **القول المعتمد:** توبة المرتد مقبولة إن صحت، والآية تتحدث عمن يموت على الكفر، بدليل قوله تعالى: (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ).

(7) حكم من دخل البيت الحرام (آل عمران: 97)

- **ما تضمنته الآية:** الأمان لمن يدخل الحرم.
- **حكم الجاني في الحرم:**
  - **الجمهور:** تقام عليه الحدود في الحرم.
- **حكم من أصاب حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه:**
  - **القول الراجح (ابن عباس وأبو حنيفة):** لا يُقام عليه الحد حتى يخرج، ولكن يُضيّق عليه (لا يجالس، لا يبايع، لا يكلم) حتى يخرج فيُقام عليه الحد.
  - **قول مالك والشافعي:** يُقام عليه الحد.
- **تحديد مقام إبراهيم:**
  - **القول الراجح:** الحرم كله.
  - **أقوال أخرى:** البيت كله، مكة كلها، مقام إبراهيم المعروف.

مكتبة الامتياز PDF

(8) إيجاب الحج على المستطيع (آل عمران: 97)

- **معنى الاستطاعة:**
  - **مالك والمشهور:** القدرة على الوصول للبيت راجلاً أو راكباً.
  - **أبو حنيفة والشافعي والثوري:** الزاد والراحلة.
- **أحكام خاصة بالاستطاعة (خلافات فقهية):**
  - **الحج مع لزوم الغرامة (الدين):**
    - **مالك:** يُمنع من الحج إن كان فرض الحج قد سقط بذلك.
  - **لُزوم فرض الحج للنائب (إذا بذل له الابن الاستطاعة):**
    - **الشافعي:** يلزمه قبول الاستطاعة؛ لأنها صارت بمنزلة الواجب.
    - **المذهب (المالكي):** لا يلزمه؛ لأنه غير مستطيع بنفسه.
  - **حكم من مات ولم يحج:**
    - **مالك:** لا يُحج عنه من رأس ماله.
    - **الشافعي:** يُلزم الحج عنه من رأس ماله.
  - **لزوم الحج على المعصوب (المقعد/المشلول):**
    - **أبو حنيفة:** يستطيع بغيره أن يحج عنه.
  - **لزوم الحج على الأعمى:**
    - **المذهب (المالكي):** يلزمه الحج إذا وجد من يهديه الطريق.
  - **حج النساء ماشيات:**
    - **الجمهور:** لهنّ أن يمشين، وعليهن الحج إذا كن قادرات على المشي.
  - **اشتراط ذي المحرم:**
    - **أبو حنيفة:** من شروط الاستطاعة للمرأة وجود رفقة مأمونة.
- **وقوع الحج (على الفور أم التراخي):**
  - **مالك:** على **التراخي**.
  - **أبو حنيفة وغيره:** على **الفور**.
- **تأويل (وَمَن كَفَرَ):**
  - **ابن عباس:** من جحد فرضية الحج، فَقَصَرَ الكفر بذلك.
  - **قول آخر:** من كفر بالله.

مكتبة الامتياز
PDF

(9) النهي عن أكل مال اليتيم (النساء: 2-3)

- **متى يؤتى اليتيم ماله؟**
  - عند **البلوغ** و **إيناس الرشد** (حسن التصرف في المال).
- **حكم دفع المال لليتيم قبل الرشد:**
  - **أبو حنيفة:** إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة وُجب دفع المال إليه وإن كان سفيهًا، لأنه بلغ سناً لا يُحجر فيها على أحد.
- **معنى (وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ):**
  - لا تأخذوا أموالهم الجيدة وتضعوا مكانها من أموالكم الرديئة.
- **معنى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ):**
  - لا تخلطوا أموالهم بأموالكم بقصد أكلها. الآية منسوخة بقوله تعالى (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ).

(10) صداق اليتيمة (النساء: 3)

- **معنى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى):**
  1. **المعنى:** إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء (بمهورهن ونفقاتهن)، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن.
- **شروط الصداق (المهر):**
  1. أن يكون مالاً متقوَّمًا له قيمة.
  2. أن يكون طاهرًا يصح الانتفاع به.
  3. أن لا يكون مغصوبًا.
  4. أن لا يكون مجهولاً.

مكتبة الامتياز
PDF

أحكام اليتيمة في النكاح والمال

1. نكاح اليتيمة

- **صداق اليتيمة ذات الوصي:** لا يجوز لوليها أن يزوجها **بأقل من صداق مثلها** (مهر قريناتها). هذا هو **الراجح**.
  - **دليل:** قول عائشة رضي الله عنها في تفسير آية (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى).
  - **خلاف:** مذهب مالك يجيز ذلك إن لم يشترط رضاها، وهو خلاف الظاهر.
- **صداق المرأة غير اليتيمة بأدنى من صداق مثلها: جائز** لها أن تتزوج بأقل من مهر مثلها، خلافاً لليتيمة.
  - **السبب:** لأنها حرة في مالها، ولأبيها تزويجها بأقل من مهر مثلها عند الشافعي، وعند أبي حنيفة بشرط أن يكون المهر من جنس الكفاءة.
- **حكم نكاح ولي اليتيمة لنفسه منها:**
  - **مالك وأبو حنيفة:** يجوز إذا عدل في صداقها.
  - **الشافعي:** لا يجوز.
  - **الراجح:** الكراهة، لوروده عن مالك.
- **نكاح اليتيمة غير البالغ:**
  - **مالك:** لا يجوز تزويجها قبل البلوغ.
  - **الجمهور (الشافعي وغيره):** يجوز إذا كانت ذات حاجة، واحتجوا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة.
  - **حجة مالك القوية:** قوله تعالى (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)، فجعل البلوغ شرطاً.

مكتبة الامتياز PDF

تعدد الزوجات

- **العدد المباح للجمع بين الزوجات: أربع زوجات** كحد أقصى بالإجماع.
  - **الدليل:** قوله تعالى (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)، وحديث غيلان بن سلمة حين أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي أن يختار أربعاً.
- **معنى (مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ):** الواو هنا **للتخيير وليست للجمع**. أي يجوز نكاح اثنتين أو ثلاث أو أربع، وليس مجموعهم (تسعة).
- **العدل المشروط بين الزوجات:**
  - **العدل الواجب:** هو العدل في **القسم (المبيت) والنفقة والأمور المادية الظاهرة**.
  - **العدل غير المستطاع:** هو **الميل القلبي والمحبة**، وهذا لا يُحاسب عليه الإنسان.
    - **الدليل:** (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ).
- **معنى (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ):**
  - **المقصود:** الإماء (العبيد من النساء).
  - **الحكم:** لا يوجد حد أقصى لعددهن.
- **معنى (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا):**
  - **القول الراجح (الشافعي):** "ألا تكثر عيالكم"، أي حتى لا يكثر من تعولون فتفتقروا.
  - **أقوال أخرى:** ألا تجوروا أو لا تميلوا.

الصداق (المهر)

- **معنى النِّحْلَة في قوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً):**
  - **الراجح: عطية وفريضة** من الله. سميت نحلة لأنها لا تكون إلا فيما طابت به النفس، وهي ليست عوضاً عن البضع.
- **حكم النكاح بلا صداق:** الزواج **صحيح**، ويكون لها **صداق المثل**. الدليل أن الآية أمرت بإعطاء الصدقات ولم تقل إن النكاح لا يصح إلا بها.
- **هبة المرأة صداقها لزوجها: جائز ومباح.**
  - **الدليل:** (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا).
- **لمن يُعطى الصداق؟ (مخاطب الآية):**
  - **القول الأول (الراجح):** الخطاب **للأزواج**، أي أعطوا زوجاتكم الصداق.
  - **القول الثاني:** الخطاب **للأولياء** الذين كانوا يأخذون صداق المرأة لأنفسهم.

مكتبة الامتياز PDF

حفظ مال السفهاء واليتامى

1. التعامل مع مال السفهاء

- **معنى السفهاء:** الذين يبذرون أموالهم ويضيعونها.
- **المراد بـ (أَمْوَالَكُمُ):**
  - **القول الراجح:** أموال السفهاء أنفسهم، ولكنها أُضيفت للمخاطبين (الأولياء) لأنهم القائمون عليها.
- **حكم الحجر على الكبير المبذر:**
  - **مالك وأكثر العلماء:** يُحجر عليه ولا يؤتى ماله.
  - **أبو حنيفة:** لا يُحجر على البالغ العاقل، والآية في الصغار.
  - **الراجح:** قول الجمهور، لوجود أدلة أخرى على الحجر مثل قوله (فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا).

2. اختبار اليتيم ودفع المال إليه

- **معنى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى):** اختبروهم في عقولهم وتصرفهم في المال.
- **وقت الابتلاء:** عند البلوغ.
- **شروط دفع المال لليتيم:** شرطان مجتمعان:
  - **البلوغ:** (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ).
  - **إيناس الرشد:** (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ). والرشد هو صلاح الدين وحفظ المال.
- **حكم أكل مال اليتيم: حرام** وهو من الكبائر.
  - **الدليل:** (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا).
- **أكل الوصي من مال اليتيم (الاستثناء):**
  - **الوصي الغني:** يجب عليه الاستعفاف ولا يأخذ شيئاً.
  - **الوصي الفقير:** يجوز له أن يأكل بالمعروف (وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
- **المقصود بالأكل بالمعروف:**
  - **القول الراجح:** أن يأخذ مقدار حاجته أو أجرة عمله، وهو **قرض عليه يرده إذا أيسر**.
- **حكم الإشهاد عند دفع المال: واجب** عند الجمهور، أو مندوب ندباً مؤكداً.
  - **الدليل:** الأمر في قوله (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ).

مكتبة الامتياز PDF

عقوبة الفاحشة (الزنا)

- **معنى الفاحشة:** الزنا.
- **حكم الآية (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ...):**
  - **الحكم المذكور:** حبس الزانية في البيت حتى الموت.
  - هذا الحكم **منسوخ**.
- **الناسخ:**
  - **للبكر:** آية الجلد في سورة النور (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا...).
  - **للثيب:** السنة النبوية (الرجم).
- **حكمة جعل شهداء الزنا أربعة:** تغليظاً على المدعي وستراً على العباد.

أحكام الزنا والتوبة

الآيات الناسخة في عقوبة الزنا

- **الآية الأولى (الجلد):** (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: ٢].
- **الآية الثانية (الحبس):** (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ...) [النساء: ١٥].
- **الخلاف في الناسخ والمنسوخ:**
  - **قول (1):** آية النور ناسخة لآية النساء. **(الأصح والأقوى)**.
  - **قول (2):** آية النساء ناسخة لآية النور. (ضعيف).
  - **قول (3):** الآيتان محكمتان، آية الجلد للبكرين، وآية الحبس للمحصنين.
- **القول الراجح:** آية النور (الجلد) ناسخة لآية النساء (الحبس). ثم نُسخ الرجم في حق المحصن حكم آية الجلد.

عدد شهود الزنا

- **العدد المطلوب: أربعة شهداء** من الرجال العدول.
- **الدليل:** قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...) وقوله: (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ).

شروط الشهادة على الزنا

- **الإشهاد على الزنا في مجلس واحد:**
  - **مختلف فيه:** هل يجب أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس واحد أم متفرقين؟

مكتبة الامتياز PDF

- **الراجح:** لا يشترط اجتماعهم، والآية لم تذكر ذلك، ويُحمل عمومها على عدم الاشتراط حتى يقوم دليل.

- **إقامة الحد على أهل الكتاب:**
  - **مختلف فيه:** هل يقام حد الزنا على اليهود والنصارى؟
  - **مالك:** يقام عليهم الحد إن زنى أحدهم بمسلمة.
  - **أبو حنيفة والشافعي:** يرجمان إن كانا محصنين ويجلدان إن كانا بكرين. الحجة قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ)، فكلمة "نسائكم" تشمل المسلمات وغيرهن.

التوبة من الفاحشة

- **تعريف التوبة:** الندم على ما مضى من فعل عصى الله فيه، والعزم على ألا يعود إليه.
- **حكم التوبة من الذنب: واجبة على الفور.**
- **قبول التوبة:**
  - **القول الراجح:** تقبل توبة العبد إذا صحت شروطها قطعاً، سواء كانت من الكفر أو غيره.
  - **الدليل:** (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ)، وقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ).
- **معنى (بجهالة):**
  - **الجمهور:** كل من عصى الله فهو جاهل، سواء عمداً أو جهلاً.
- **معنى (من قريب):**
  - **الراجح:** التوبة قبل الموت وحضور الغرغرة.
- **التوبة وقت الموت:**
  - اختلف في نسخ حكم قبول توبة العاصي عند الموت الوارد في آية (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ).
  - **الراجح:** الآية محكمة، وأن الله يغفر لمن تاب من المعاصي قبل الغرغرة.

أحكام النكاح وعضل النساء

- **سبب نزول (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا):**
  - **عادة الجاهلية:** إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها، فيرثونها كما يورث المال.
  - **النهي في الآية:** نهي عن وراثة النساء على هذا النحو ومنعهن من الزواج أو تزويجهن دون رضاهن.
- **معاني الآية ومفرداتها:**
  - **(لا تعضلوهن):** لا تمنعوهن من الزواج أو تضيقوا عليهن.
  - **(بفاحشة مبينة):** اختلف في المراد بها:
    - **القول الأول (الراجح):** هي الزنا.

مكتبة الامتياز PDF

- **القول الثاني:** النشوز والبذاء باللسان.
  - **(إلا أن يأتين):** استثناء متصل أو منقطع.
    - **القول الراجح (الجمهور):** هو استثناء متصل، يجوز للرجل أخذ ما أعطاها من مهر إذا زنت.
  - **(وعاشروهن بالمعروف):**
    - **المعنى:** أمر للجميع بالمعاشرة الحسنة، والمخالطة بالمعروف، وأداء الحقوق بإحسان.
- **إخدام الزوجة:**
  - **الجمهور:** يجب على الزوج إخدامها إن كانت ممن لا تخدم نفسها.
  - **مالك:** لا يجب عليه، وإنما هي خدمة بالمعروف.
- **موقف العلماء من النسخ في (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ):**
  - **الراجح:** الآية **محكمة** وليست منسوخة. والصحيح أن الآية المتقدمة في سورة البقرة ليست ناسخة لها.
- **المغالاة بالمهور:** مكروهة.
- **(وخذن منهم ميثاقاً غليظاً):** هو عقدة النكاح.

المحرمات من النساء

- **سبب النزول:**
  - **عادة العرب:** كان الرجل يتزوج امرأة أبيه بعد موته. فنزلت الآية للنهي عن ذلك.
- **معنى (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ):**
  - **المعنى:** نهي عن نكاح زوجات الآباء.
  - **(إلا ما قد سلف):** استثناء منقطع، معناه: لكن ما سلف قبل الإسلام فهو معفو عنه.
- **هل تثبت حرمة المصاهرة بالزنا؟**
  - **أبو حنيفة:** تثبت الحرمة.
  - **مالك والشافعي:** لا تثبت.
  - **الدليل:** الآية نصت على الوطء في النكاح، والزنا ليس بنكاح.
- **المحرمات في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...):**
  - **الرأي في النص:** هل هو نص صريح أم مجمل؟
    - **الراجح:** أنه **مجمل**، فالأعيان لا تتصف بالتحريم، وإنما التحريم يتعلق بالأفعال (الاستمتاع).
  - **حكم بنات الإنسان من الزنا:**
    - **أبو حنيفة:** تحرم عليه ابنته من الزنا.
    - **مالك والشافعي:** لا تحرم.

مكتبة الامتياز PDF

المحرمات بالنسب (سبع):

1. الأمهات.
2. البنات.
3. الأخوات.
4. العمات.
5. الخالات.
6. بنات الأخ.
7. بنات الأخت.

المحرمات بالرضاع (اثنتان):

1. الأمهات من الرضاعة.
2. الأخوات من الرضاعة.

- **الدليل:** الحديث الشريف: **"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"**.
- **القدر الذي يحرم من الرضاع:** خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.

المحرمات بالمصاهرة (أربع):

1. **أمهات نسائكم (زوجاتكم):**
   - التحريم: بمجرد العقد على البنت تحرم أمها.
2. **ربائبكم (بنات زوجاتكم):**
   - التحريم: بشرط الدخول بالأم.
3. **حلائل أبنائكم (زوجات الأبناء).**
4. **الجمع بين الأختين.**

مسائل خاصة في التحريم

- **حرمة أمهات المرأة بالعقد أم بالوطء؟**
  - **الجمهور:** تحرم بمجرد العقد على ابنتها.
- **الجمع بين الأختين:**
  - **الحكم:** محرم بالنص والإجماع.
  - **يشمل:** الجمع بالنكاح أو بملك اليمين.
  - **حكم ما سلف:** معفو عنه.

مكتبة الامتياز PDF

1. أحكام النكاح (سورة النساء)

قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

- **سبب النزول:** في سبايا أوطاس، حيث تحرج المسلمون من وطء السبايا اللاتي لهن أزواج في قومهن.
- **حكم نكاح السبايا (ذوات الأزواج):**
  - **الجمهور:** انتقال الملك في الأمة لا يكون طلاقاً لها من زوجها.
  - **أقوال أخرى:**
    1. السبي يهدم النكاح مطلقاً (قول ابن القاسم).
    2. السبي يبيح فسخ النكاح إذا لم يقدم زوجها لفدائها.
    3. السبي لا يهدم النكاح (قول ابن حبيب).
    4. الفرق بين أن تُسبى قبله أو معه (فتستبرأ) أو هو قبلها أو معها (تبقى زوجته).

قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}

- **المعنى:** أحل الله لكم نكاح ما سوى المحرمات المذكورة من القرابة والرضاع والمصاهرة.
- **حكم الجمع بين المرأة وامرأة أبيها:** فيه ثلاثة أقوال: جائز، لا يحل، مكروه.
- **حكم الجمع بين الأختين:** أجمعوا على أنه **لا يجوز** للرجل الجمع بين الأختين.

قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}

- **المعنى:** أن يطلب الرجل الزواج ببذل ماله، وهو الصداق (المهر).
- **حكم الصداق: واجب** في النكاح، ولا يكون النكاح بلا مهر.

قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (نكاح المتعة)

- **التفسير الأول (الجمهور):** الآية في **النكاح الدائم**، والاستمتاع هو الدخول بالزوجة، والأجر هو تمام المهر.
- **التفسير الثاني (قول ابن عباس وغيره):** الآية تتعلق بـ**نكاح المتعة** (الزواج المؤقت)، الذي كان مباحاً في أول الإسلام.
- **الحكم النهائي لنكاح المتعة:**
  - **الجمهور: منسوخ ومحرم.**
  - **أدلة النسخ:**
    1. آيات الميراث والطلاق والعدة التي لا تنطبق على المتعة.
    2. أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنه نهياً مؤبداً (حديث علي بن أبي طالب وغيره).

مكتبة الامتياز PDF

- **القول المقابل (مروي عن ابن عباس):** أنه باقٍ ولم ينسخ (وهو قول مرجوح).

2. أحكام الأموال والمعاملات (سورة النساء)

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

- **المعنى العام:** تحريم أكل أموال الناس بأي طريق غير مشروع (قمار، غش، خداع...).
- **الاستثناء: التجارة القائمة على التراضي** بين الطرفين.
- **صور من أكل المال بالباطل المذكورة:**
  - **بيع الغلط:** بيع شيء قيمته يقينية بشيء قيمته غير يقينية (مجهولة). المشهور أنه لا رجوع لأحدهما على الآخر.
  - **بيع الاستمانة:** بيع السلعة لمن لا يعرف قيمتها ويأتمن البائع، فيستغل البائع ذلك. هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
- **معنى التراضي:**
  - **مالك وأبو حنيفة:** تمام التراضي **بالقول** (الإيجاب والقبول) وإن لم يفترقا.
  - **الشافعي:** لا يتم التراضي إلا **بالافتراق عن الأبدان** (ثبوت خيار المجلس).
- **حكم أكل الرجل من مال صديقه:** يجوز له الأكل إذا لم يكن صديقه حاضراً بغير إذنه إذا علم أنه لا يكره ذلك، خاصة للمحتاج.
- **حكم استنفاق اللقطة بعد سنة:** فيه أربعة أقوال، والصحيح عند مالك أنه **مكروه**، ولا يجوز إلا لمن كان محتاجاً.

قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}

- **التأويلات:**
  1. لا يقتل بعضكم بعضاً.
  2. لا يقتل الإنسان نفسه (الانتحار).
  3. لا تعرضوا أنفسكم للهلاك في التجارة وغيرها.
- **حكم من أُكره على الكفر فاختار القتل:** فعله **أفضل**، وله أجر عظيم، لكن لا إثم عليه إن نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان.

مكتبة الامتياز PDF

3. قوامة الرجل والعلاقات الزوجية (سورة النساء)

قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}

- **معنى القوامة:** القيام على الشيء بالحفظ والرعاية، وهو تكليف للرجل بتدبير شؤون زوجته وتأديبها وحفظها.
- **أسباب القوامة (كما في الآية):**
  - **بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ:** التفضيل في العقل والرأي والدين.
  - **وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ:** التزام الرجل بالإنفاق عليها (المهر والنفقة).
- **أوصاف الزوجات:**
  - **صالحات:** صلاح في الدين والنفس.
  - **قانتات:** مطيعات لأزواجهن.
  - **حافظات للغيب:** يحفظن أنفسهن وأموال أزواجهن في غيابهم.

التعامل مع نشوز الزوجة

- **معنى النشوز:** العصيان والترفع عن طاعة الزوج فيما يجب عليها.
- **مراحل العلاج (بالترتيب الإلزامي):**
  - **الوعظ (فَعِظُوهُنَّ):** التذكير بالله وحقوق الزوج.
  - **الهجر في المضاجع (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ):** أن يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها.
  - **الضرب (وَاضْرِبُوهُنَّ):** يكون ضرباً غير مبرح (غير مؤذٍ أو شاق) للتأديب لا للانتقام.
- **مرحلة الشقاق وبعث الحكمين:**
  - **الشقاق:** الخلاف والنزاع الشديد بين الزوجين.
  - **بعث الحكمين:** يُبعث حكم من أهله وحكم من أهلها.
  - **طبيعة مهمة الحكمين (موضع خلاف):**
    - **مالك: حاكمان**، وقضاؤهما نافذ عليهما (بالجمع أو التفريق) ولو لم يرضيا.
    - **أبو حنيفة والشافعي: وكيلان**، ولا ينفذ قولهما إلا بما وكلهما فيه الزوجان.

مكتبة الامتياز PDF

4. حكم الصلاة في حال السُكْر (سورة النساء)

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}

- **سبب النزول:** أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها، فصلى أحدهم إماماً وخلط في القراءة.
- **هل الآية محكمة أم منسوخة؟**
  - **الجمهور: منسوخة** بآية تحريم الخمر تحريماً مطلقاً في سورة المائدة {فَاجْتَنِبُوهُ}.
  - **قول آخر: محكمة**، والنهي عن الصلاة في حال السكر باقٍ.
- **معنى "سكارى":**
  - **المعنى الأول:** من سكر الشراب.
  - **المعنى الثاني (أوسع):** يشمل سكر النوم (النعاس الشديد) الذي يمنع الخشوع وفهم ما يقال.
- **معنى "حتى تعلموا ما تقولون":** أي حتى يزول عنكم السكر وتعود إليكم عقولكم وتفهمون ما تقرؤون في الصلاة.

السكران وأحكامه (الآية: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)

- **حكم أفعال وأقوال السكران:**
  - **القول الأول (ابن نافع، الشافعي، وأبي حنيفة):** يُؤاخذ بأقواله ويقع طلاقه وعتقه.
    - **الدليل:** هو أدخل السكر على نفسه باختياره، فلا يكون عذراً له.
  - **القول الثاني (ابن عبد الحكم):** لا يؤاخذ بأقواله ولا يلزمه شيء.
    - **الدليل:** هو فاقد للعقل، وأفعاله لا تلزمه.
  - **القول الثالث (ربيعة، الليث بن سعد):** تلزمه الأفعال (جنايات، حدود) ولا تلزمه الأقوال (طلاق، بيع).
    - **الدليل:** التفريق بين ما يقع منه وما لا يقع.
- **صلاة السكران:**
  - **لا تصح** وعليه الإعادة إذا أفاق.
  - **الدليل:** النهي في الآية، سواء كان نهي كراهة أو تحريم.

مكتبة الامتياز PDF

الجنب وأحكامه (الآية: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)

- **معنى "عابري سبيل":**
  - **الجمهور:** هو **المجاز أو المار** في المسجد من غير إنزال.
  - **قول آخر:** هو المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم. (مرجوح)
- **حكم لبث (مكث) الجنب في المسجد:**
  - **القول الأول (الكوفيون، مالك، الشافعي): لا يجلس** فيه ولا يقعد.
    - **الدليل:** ظاهر الآية ينهى عن قربان موضع الصلاة (المسجد) للجنب إلا للمرور.
  - **القول الثاني (ابن حنبل):** يجلس فيه ويمر إذا توضأ.
  - **القول الثالث (داود):** يمر فيه ويقعد.
- **صفة الغسل من الجنابة:**
  - **القول الأول:** مجرد إمرار الماء على الجسد دون دلك. **(قول الشافعي)**
  - **القول الثاني:** يجب إيصال الماء إلى المحل مع الدلك. **(أشهر قولي مالك)**
    - **الحجة:** اللغة تفرق بين الغَمس والغَسل.
- **الجمهور:** لا وضوء على من اغتسل من الجنابة.
- **الشافعي:** يجب الوضوء.

التيمم: أسبابه وأحكامه

1. **المرض:** المرض الذي يُخاف معه من استعمال الماء تلف أو زيادة أو بطء شفاء.
2. **السفر:** الغيبة عن الحضر، سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً.
3. **فقدان الماء (في الحضر):** يجوز التيمم لمن عدم الماء في الحضر.

- **القول الأول (ابن مسعود، الجمهور):** المراد به **الجماع**.
- **القول الثاني (ابن عمر، الشافعي):** المراد به **اللمس باليد** وكل ما دون الجماع.
- **طلب الماء: واجب** قبل التيمم عند مالك وأصحابه.
- **فاقد الطهورين (الماء والتراب):**
  - **طائفة:** يصلي على حاله ولا إعادة عليه.
  - **طائفة:** لا يصلي حتى يجد أحدهما.
  - **مالك:** الأشهر: لا يصلي وعليه الإعادة.
- **من وجد الماء بعد التيمم:**
  - **قبل الشروع في الصلاة:** يبطل تيممه بالإجماع.
  - **بعد الفراغ من الصلاة:** صلاته تامة ولا إعادة عليه.

مكتبة الامتياز PDF

- **أثناء الصلاة:** فيه خلاف. **مالك:** يمضي في صلاته. **الشافعي وأبو حنيفة:** يقطع الصلاة.

- **الصعيد الذي يتيمم به:**
  - **مالك وأبو حنيفة:** هو وجه الأرض (تراب، رمل، حجر، سبخة).
  - **الشافعي:** هو التراب المنبت فقط.
- **صفة التيمم وكيفيته:**
  - **أعضاء التيمم:** الوجه واليدين فقط.
  - **الخلاف في اليدين: الجمهور:** إلى الكوعين. **آخرون:** إلى المرفقين.
  - **عدد الضربات: الراجح:** ضربة واحدة للوجه والكفين.

مغفرة الذنوب (الآية: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ)

- **مذهب أهل السنة (الجمهور):**
  - **الشرك:** لا يُغفر لمن مات عليه إجماعاً.
  - **ما دون الشرك (الكبائر):** صاحبه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
- **مذهب المعتزلة:** صاحب الكبيرة مخلد في النار إذا مات دون توبة.

أداء الأمانات والطاعة (الآية: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ)

- **المخاطب بالآية:**
  - **القول الأول (الجمهور):** الخطاب **عام** لجميع المؤمنين.
  - **القول الثاني (ابن عباس):** الخطاب خاص **بالولاة**.
- **أولو الأمر:** العلماء أو الأمراء أو أصحاب النبي ﷺ. القول بأنهم **الأمراء** أشهر.

وجوب رد السلام (الآية: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ)

- **حكم ابتداء السلام: سنة** مندوب إليها.
- **حكم رد السلام: واجب** بالإجماع.
- **صيغة الرد:** يجب أن يكون بأحسن منها أو بمثلها.
- **السلام على غير المسلمين:**
  - **الجمهور:** يجوز الرد عليهم بغير لفظ السلام مثل "وعليك".
  - **ابن عباس:** الآية عامة في الرد على المسلم والكافر.

مكتبة الامتياز PDF

أحكام السلام وتشميت العاطس

حكم رد السلام

- **حكمه: واجب** على من أُلقي عليه السلام.
- **الدليل:** عموم قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا).
- **حكم المصلي:** اختلفوا في رد المصلي للسلام لفظًا. **مالك:** يرد إشارة بيده أو برأسه لا لفظًا.

كيفية رد السلام

- **القاعدة:** الرد بأحسن منها أو بمثلها.
- **الأحسن:** أن يزيد على التحية. مثال: إذا قيل "السلام عليكم" يرد "وعليكم السلام ورحمة الله".
- **المثل:** أن يرد بنفس التحية. مثال: إذا قيل "السلام عليكم" يرد "وعليكم السلام".

تشميت العاطس

- **اختلفوا في صيغة التشميت** (قول "يرحمك الله" للعاطس إذا حمد الله).
- **الراجح (ما اختاره الطبري):** يقول (يهديكم الله ويصلح بالكم)، لأنه الأنسب للدعاء.

ثانياً: أحكام النهي عن موالاة المشركين

- **النهي العام:** نهى الله المؤمنين عن اتخاذ الكافرين والمشركين أولياء من دون المؤمنين.

ثالثاً: أحكام القتل العمد والخطأ

أنواع القتل

1. **القتل الخطأ:** ما ليس فيه قصد للقتل ولا للفعل المؤدي له.
2. **شبه العمد:** ما كان فيه قصد للضرب بما لا يقتل عادةً، فأدى إلى الموت.
3. **القتل العمد:** ما كان فيه قصد للفعل والشخص بما يقتل غالباً.

كفارة القتل الخطأ (حالات المقتول)

- **الحالة الأولى: قتل مؤمن في دار الإسلام.**
  - **الكفارة:** شيئان واجبان:
    1. **تحرير رقبة مؤمنة.**
    2. **دية مُسَلَّمة إلى أهله** (ورثته).

مكتبة الامتياز PDF

- **الحالة الثانية: قتل مؤمن في دار الحرب (قوم أعداء).**
  - **الكفارة:** شيء واحد فقط:
    1. **تحرير رقبة مؤمنة.**
- **الحالة الثالثة: قتل شخص من قوم معاهدين (ذمي أو مستأمن).**
  - **الكفارة:** شيئان واجبان:
    1. **دية مُسَلَّمة إلى أهله** (قومه).
    2. **تحرير رقبة مؤمنة.**

أحكام الدية

- **على من تجب:** في القتل الخطأ، تجب الدية على **العاقلة** (عصبة القاتل الذكور).
- **ميراث القاتل:** القاتل (عمداً أو خطأً) **لا يرث** من المقتول شيئًا.

أحكام الكفارة (العقوبة التبعية)

- **بدل تحرير الرقبة:** عند العجز، يجب **صيام شهرين متتابعين**.
- **حكم العاجز عن الصيام:**
  - **الشافعي:** يجب عليه الإطعام.
  - **مالك:** تسقط عنه الكفارة، ولا ينتقل للإطعام.

القتل العمد

- **عقوبته الأخروية:** (فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا...).
- **توبة القاتل عمدًا:**
  - **قول ابن عباس:** لا توبة له.
  - **قول الجمهور: توبته مقبولة**، وهذا هو الراجح.

مكتبة الامتياز PDF

رابعاً: أحكام صلاة السفر والخوف

حكم قصر الصلاة في السفر

- **الأقوال:**
  - **القول الأول:** القصر **رخصة** والإتمام أفضل.
  - **القول الثاني (أبو حنيفة):** القصر **عزيمة واجبة**، ومن أتم أثم.
  - **القول الثالث (مالك):** القصر **سنة مؤكدة**.
  - **القول الرابع:** التخيير، **والقصر أفضل**.
- **ارتباط القصر بالخوف:** القصر مشروع في **الأمن والخوف** على السواء.

مسافة القصر

- **أربعة برد** (حوالي 88 كم)، وهو قول **الجمهور**.

ابتداء وانتهاء القصر

- **ابتداء القصر:** يبدأ إذا فارق بيوت بلده وجاوزها.
- **انتهاء القصر:** ينتهي إذا رجع إلى بلده، أو نوى الإقامة في مكان مدة تقطع حكم السفر (أشهرها **أكثر من أربعة أيام**).

مكتبة الامتياز PDF

أحكام قصر الصلاة وصلاة الخوف

مدة الإقامة التي تبيح القصر (مسألة خلافية)

- **قول ابن عباس:** تسعة عشر يوماً.
- **قول مالك والشافعي:** أربعة أيام.
- **قول الثوري وأبي حنيفة:** خمسة عشر يوماً.

السفر الذي تُقصر فيه الصلاة

- **الجمهور:** تُقصر في السفر المباح.
- **مالك والشافعي (المشهور):** لا يجوز القصر في سفر المعصية.

صلاة الخوف

- **حكمها: ثابتة وليست منسوخة**، وهو قول الجمهور.
- **مشروعيتها (حضرًا وسفرًا):**
  - **الجمهور (مالك وأكثر أصحابه):** تجوز في الحضر والسفر.
- **القصر الذي رُفع به الجناح في صلاة الخوف:**
  - **القول الأول (الأظهر):** القصر في **الكيفية والهيئة** (تغيير الأركان، حمل السلاح، الحركة).
  - **القول الثاني:** القصر في **عدد الركعات**.
  - **القول الثالث:** القصر في **الأمرين معًا**.

صفة صلاة الخوف (عشرة أقوال - الخلاصة)

1. الإمام يصلي بطائفة ركعة، وتتم لنفسها، ثم تأتي الأخرى فيصلي بها الركعة الثانية وتتم لنفسها.
2. الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين (يصلي أربعًا).
3. الإمام يصلي بإحدى الطائفتين في مواجهة العدو، والأخرى في مواجهة القبلة.
4. الإمام يصلي بطائفة ركعة ثم تقوم معه وتصلي الثانية وهو جالس للتشهد، ثم تأتي الأخرى.
5. الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين.
6. الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة (أربع ركعات).
7. الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تسلم، ثم يصلي بالثانية ركعتين ويسلم.
8. الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تقضي لنفسها ركعة، وتأتي الأخرى.
9. الإمام يصلي بهم جميعًا، لكن يسجد نصفهم معه والنصف الآخر يحرس.
10. الإمام يصلي بهم جميعًا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط، فإذا قام سجد الصف الثاني.

مكتبة الامتياز PDF

أحكام أخرى في صلاة الخوف

- **أخذ الأسلحة:** اختلفوا هل هو **واجب أم مباح**.
- **الذكر بعد الصلاة:** اختلفوا في المراد بقوله (فَاذْكُرُوا اللَّه).

ترتيب صلاة المريض:

- يصلي **قائمًا**، فإن لم يستطع **فقاعدًا**، فإن لم يستطع **فعلى جنبه الأيمن**، فإن لم يستطع **فعلى جنبه الأيسر**، فإن لم يستطع **فعلى ظهره**.

أحكام النشوز والعدل بين الزوجات

سبب نزول آية النشوز (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ...)

- نزلت في **سودة بنت زمعة** حين أراد النبي طلاقها لكبر سنها، فصالحته على أن تهب يومها لعائشة.

حكم الصلح إذا رجعت المرأة فيه

- **اختلفوا هل يلزمها الصلح أم لها الرجوع؟**
  - **الراجح:** لا يلزمها، ولها أن ترجع في بذلها، وللزوج حينها أن يطلق أو يمسك.
  - **الحجة:** الآية (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) تفيد الإباحة لا الإلزام.

معنى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

- **قولان:**
  1. الصلح خير من الفرقة.
  2. الصلح خير في كل شيء (عام).

حكم الصلح بالحرام والمكروه

- **الصلح بالحرام:** لا يجوز وينقض (مثال: أن تصالحه على ترك صلاة).
- **الصلح بالمكروه:** يجوز مع الكراهة (مثال: أن تصالحه على مال ليطلق ضرتها).
- **الصلح على مجهول:** لا يجوز عند الشافعي.

مكتبة الامتياز PDF

العدل بين الزوجات (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ)

- **المقصود بالعدل الواجب:** العدل في الأمور الظاهرة المقدور عليها (المبيت، النفقة، الكسوة).
- **المقصود بالميل المنهي عنه:** ترك التسوية في القسم (المبيت).
- **المقصود بالعدل غير المستطاع:** العدل في الحب والميل القلبي.

حكم تجاوز الزوج القسم لزوجة

- **مالك:** لا يجوز، وعليه القضاء للزوجة الأخرى.
- **الشافعي:** لا قضاء عليه، وهو آثم.
- **أبو حنيفة:** يجب القضاء، وهو اختيار ابن القصار.

المساواة في النفقة والكسوة

- **رأي:** واجبة كالمساواة في المبيت.
- **رأي آخر (أقوى):** غير واجبة، بل تكون حسب حاجة كل زوجة وما يليق بها، بشرط عدم التقصير.

أحكام العقود من سورة المائدة

المراد بالعقود في قوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

- **قول 1:** عهود الجاهلية فيما يتعلق بالنصرة والموازرة.
- **قول 2:** ما عقده الله على عباده من فرائض وأحكام.
- **قول 3:** ما يعقده المرء على نفسه من نذر ويمين وطاعات.
- **قول 4 (الأعم والأصح):** يشمل جميع ما سبق من عقود بين العبد وربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين غيره.

أقسام العقود (خمسة أقسام)

1. ما يجوز الوفاء به.
2. ما لا يجوز الوفاء به.
3. ما يخير المرء في الوفاء به.
4. ما يكره الوفاء به.
5. ما يستحب الوفاء به.

مكتبة الامتياز PDF

حكم النذر

- **النذر المطلق (غير معلق بشرط):**
  - **الشافعي:** يجب الوفاء به، وحجته عموم الآية.
  - **مالك:** لا يجب الوفاء به.
- **النذر الذي فيه طاعة:** يجب الوفاء به بالاتفاق.
- **النذر الذي فيه معصية:** لا يجوز الوفاء به بالاتفاق.

حكم رجوع الأب في هبته لابنه

- **أبو حنيفة:** لا يجوز للأب الرجوع.
- **الجمهور (مالك والشافعي وأحمد):** يجوز للأب الرجوع في هبته لابنه.
- **الدليل:** حديث "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده".

شروط النكاح التي لا تفسده

- **مالك:** الشروط التي لا تفسد العقد ولكنها تلزم الزوج هي التي يملكها ولا تتعلق بعتق أو صداق.
- **الدليل:** قول النبي "المسلمون عند شروطهم".

بهيمة الأنعام (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ)

- **المقصود:** الإبل والبقر والغنم.
- **اختلفوا في "الجنين":**
  - **الشافعي:** إذا خرج ميتاً بعد ذكاة أمه فهو حلال.
  - **أبو حنيفة:** لا يجوز أكله إلا أن يخرج حياً فيُذكى.
  - **مالك:** إن أشعر (نبت شعره) جاز أكله، وإن لم يشعر لم يجز.

مكتبة الامتياز PDF

(تفسير آيات من سورة المائدة)

1. بهيمة الأنعام وشعائر الله (الآيات 1-2)

- **بهيمة الأنعام:** هي الإبل والبقر والغنم، حكمها **الحل** بنص القرآن.
- **الاستثناء الأول: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}:** المقصود به المحرمات التي ستذكر لاحقاً (الميتة، الدم، ...إلخ).
- **الاستثناء الثاني: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}:** استثناء من حال المخاطبين، أي أحللت لكم بهيمة الأنعام بشرط ألا تكونوا مستحلين للصيد في حالة الإحرام.
- **شعائر الله:** اختلف في تفسيرها على أقوال:
  - **القول الأول:** هي مناسك الحج وما يتعلق به.
  - **القول الثاني:** كل ما حرم الله تعالى من المعاصي.
  - **القول الثالث:** دين الله وفرائضه.
- **الشهر الحرام:** اختلف في المراد به:
  - **قول:** اسم جنس يشمل جميع الأشهر الحرم (ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب).
  - **قول:** خُصص به شهر رجب تشريفاً له.
- **الهدي:** هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النعم للتقرب إلى الله.
- **القلائد:** هي الهدي المقلّد (الذي يوضع في عنقه قلادة ليعرف أنه مخصص للحرم).
- **آمين البيت الحرام:** هم القاصدون للبيت الحرام، سواء لحج أو عمرة أو تجارة.

2. أحكام الصيد والإحرام والتعاون (الآيات 2-3)

- **حكم الصيد بعد التحلل {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}:** الأمر هنا **للإباحة** وليس للوجوب.
- **{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ}:** المعنى لا يحملنكم بغضكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم.
- **{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}:** قاعدة عامة في تحريم الإعانة على أي معصية أو ظلم.

3. المحرمات من الأطعمة (الآية 3)

- **الميتة:** كل ما مات حتف أنفه دون تذكية شرعية.
- **الدم:** المقصود به الدم **المسفوح** (السائل المراق). أما غير المسفوح كـالكبد والطحال فهو حلال.
- **لحم الخنزير:** محرم بجميع أجزائه.
- **ما أهل به لغير الله:** ما ذُبح على غير اسم الله.
- **المنخنقة:** التي تموت بالخنق.
- **الموقوذة:** التي تموت بالضرب.

مكتبة الامتياز PDF

- **المتردية:** التي تموت بالسقوط.
- **النطيحة:** التي تموت بنطح بهيمة أخرى.
- **ما أكل السبع:** ما افترسه حيوان مفترس.
- **الاستثناء {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}:**
  - يعود على: المنخنقة وأخواتها الخمس.
  - **المعنى:** إذا أُدركت هذه البهائم وفيها حياة مستقرة وتم ذبحها، فإنها تصبح حلالاً.
- **{وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}:** حرام، والنصب هي حجارة كانت حول الكعبة يُذبح عليها.
- **{وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}:** حرام، وهو نوع من الكهانة والقمار.

4. أحكام الحرابة (قطاع الطريق) (الآيات 33-34)

- **سبب النزول:** قوم من عكل أو عرينة، ارتدوا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل.
- **المحاربون:** هم الذين يشهرون السلاح ويقطعون الطريق بهدف أخذ المال أو القتل أو الإخافة.
- **عقوبات المحارب:** وردت أربع عقوبات في الآية:
  1. القتل.
  2. الصلب.
  3. قطع الأيدي والأرجل من خلاف.
  4. النفي من الأرض.
- **كيفية تطبيق العقوبات (خلاف الفقهاء):**

الرأي	أصحاب المذهب	كيفية التطبيق
التطبيق بحسب الجريمة (الراجح)	مالك، الشافعي، أحمد	- **قتل وأخذ مال:** يُقتل ويُصلب. - **قتل فقط:** يُقتل. - **أخذ مال فقط:** تُقطع يده ورجله من خلاف. - **إخافة فقط:** يُنفى.

مكتبة الامتياز PDF

التخيير للإمام	أبو حنيفة وأصحابه	الإمام مخير في تطبيق أي من العقوبات الأربع بما يراه رادعاً.

- **توبة المحارب {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}:**
  - **أثر التوبة:**
    - **تسقط عنه حقوق الله:** وهو حد الحرابة (القتل، الصلب، القطع، النفي).
    - **لا تسقط عنه حقوق العباد:** وهي القصاص (إذا قتل)، وضمان الأموال (إذا سرق).

أحكام الحرابة والسرقة والخمر

أولاً: أحكام المحاربة (قطاع الطريق)

- **حكم المحارب إذا امتنع وأمنه الإمام:**
  - **القول الأظهر:** إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه وجب قبول توبته.
  - **الدليل:** قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}.
- **أقوال العلماء في ترتيب أحكام آية الحرابة:**
  - **القول الأول (التخيير):** الإمام مخير بين العقوبات.
  - **القول الثاني (الترتيب حسب الجريمة):** العقوبة تكون بحسب الفعل، وهو قول الأكثرين.
    - **قتل ولم يأخذ المال:** يُقتل.
    - **قتل وأخذ المال:** يُقتل ويُصلب.
    - **أخذ المال ولم يقتل:** تُقطع يده ورجله من خلاف.
    - **أخاف السبيل فقط:** يُنفى من الأرض.
- **حكم المحارب إذا كان المال الذي أخذه أقل من نصاب السرقة:**
  - **الرأي الراجح (مالك):** يُقطع وإن كان المال قليلاً؛ لأن الحرابة أشد.

ثانياً: أحكام السرقة

- **نصاب السرقة (أقل ما يقطع فيه السارق):**
  - **ربع دينار أو ثلاثة دراهم** (قول مالك وتابعيه)، وهو أصح الأقوال.
- **حالات خاصة في القطع:**

مكتبة الامتياز PDF

- **المختلس:** لا يقطع.
- **نبّاش القبور:** يُقطع (قول أبي حنيفة ومالك).
- **سرقة ما لا حرز له (غير محفوظ):** لا يقطع.
- **العبد يسرق من مال سيده:** لا يقطع.
- **الأبوان يسرقان من مال الابن:** لا يقطع.
- **الزوج والزوجة يسرقان من بعضهما:** لا يقطعان.

- **موضع القطع من اليد:**
  - **الجمهور:** الكوع (الرسغ).
- **حكم السارق إذا سرق مرة بعد مرة (العقوبة المتدرجة):**
  - **الأولى:** قطع يده اليمنى.
  - **الثانية:** قطع رجله اليسرى.
  - **الثالثة:** قطع يده اليسرى.
  - **الرابعة:** قطع رجله اليمنى.
  - **الخامسة:** يُضرب ويُحبس.
- **توبة السارق وإصلاحه:**
  - **حكم التوبة قبل الوصول للحاكم:**
    - **الشافعي:** يسقط عنه الحد، قياساً على توبة المحارب.
    - **القول الآخر:** لا يسقط.

ثالثاً: أحكام الخمر

- **أقوال العلماء في تحريم الخمر بنص القرآن:**
  - **القول الراجح:** الخمر محرمة بالقرآن، والآية {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...} نص في التحريم.
- **ضابط التحريم (ما هو الخمر المحرم؟):**
  - **مذهب مالك والجمهور: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.** العبرة بالإسكار.
  - **مذهب أبي حنيفة:** الخمر حقيقة هو من عصير العنب، وما سواه يحرم الكثير المسكر منه فقط.
- **أحكام متعلقة بالخمر:**
  - **التداوي بالخمر:** يحرم التداوي بها.
  - **حد شارب الخمر:** لا حد في القرآن، وإنما مقداره من السنة.

مكتبة الامتياز PDF

(سورة الأنعام)

النهي عن طرد المؤمنين (الآية 52)

- **الآية:** {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}.
- **سبب النزول:** طلب أشراف قريش من النبي ﷺ أن يطرد ضعفاء المسلمين ليجلسوا معه.

انتفاء البأس عن النبي (الآية 66)

- **الآية:** {وَلَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ}.
- **الاختلاف في حكم الآية:**
  - **قول:** منسوخة بآية السيف.
  - **قول (الأصح): محكمة** غير منسوخة. لأن النبي ﷺ ليس عليه إلا البلاغ.

اسم الذرية وما ينطوي عليه (الآية 84-85)

- **الآية:** {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ... وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ}.
- **الخلاف في دخول "ولد البنات" في اسم الذرية:**
  - **قول (الأصح):** يدخلون في الذرية.
  - **الدليل:** الآية أدخلت عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم وهو ابن ابنته.

رؤية الله تعالى (الآية 103)

- **الآية:** {لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ}.
- **الخلاف في وقوع رؤية الله في الآخرة:**

المذهب	الحكم	الدليل	تأويل الآية
أهل السنة	تقع وتصح	قوله تعالى: {إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}	{لَّا تُدْرِكُهُ} تعني لا تحيط به الأبصار، وهذا لا ينفي الرؤية.
المعتزلة	تمتنع عقلاً	الآية نفسها {لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ}	الإدراك هو الرؤية، فالآية تنفي الرؤية.

مكتبة الامتياز PDF

- **الخلاف في رؤية النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء:**
  - **قول (عائشة):** أنكرت ذلك.
  - **قول (ابن عباس وآخرون):** رآه، وهو قول جمهور الصحابة.

النهي عن سب آلهة المشركين (الآية 108)

- **الآية:** {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}.
- **الحكم:** محكمة، وفيها دليل على قاعدة **سد الذرائع**.

النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (الآية 121)

- **الآية:** {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.
- **حكم تارك التسمية على الذبيحة:**
  - **إن تركها عمداً:** لا تؤكل الذبيحة.
  - **إن تركها نسياناً:**
    - **قول:** تؤكل.
    - **قول:** لا تؤكل، لعموم الآية. وهو الأحوط.

الأمر بإيتاء حق الزرع يوم الحصاد (الآية 141)

- **الآية:** {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا}.
- **الخلاف في حكم الآية:**
  - **قول (الجمهور): منسوخة**، نسختها آيات الزكاة المفروضة والسنة.
  - **قول: محكمة**، والمراد بها حق غير الزكاة.

بيان المحرمات من الأطعمة (الآية 145)

- **مقتضى الآية:** ظاهرها حصر المحرمات في أربعة أصناف.
- **الخلاف في تفسيرها وعلاقتها بالسنة:**
  - **قول الجمهور (الأصح):** الآية **محكمة**، وهي رد على المشركين. وما حرمته السنة هو تشريع مستقل يجب اتباعه.
- **أهم المحرمات الواردة في السنة:**
  - السباع: كل ذي ناب من السباع.
  - الطيور: كل ذي مخلب من الطير.
  - الحمر الأهلية: محرمة.

مكتبة الامتياز PDF

النهي عن قربان مال اليتيم (الآية 152)

- **الآية:** {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}.
- **معنى {بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}:** استثماره وتنميته لمصلحة اليتيم.
- **الخلاف في معنى {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (سن الرشد):**
  - **القول الأول:** بلوغ الحلم.
  - **القول الثاني:** بلوغ الحلم مع الرشد (حسن التصرف في المال).

(تابع: سورة الأنعام)

1. المراد ببلوغ الأشد

- **الأقوال في تحديد سن الأشد:**
  - **السدي:** من خمسة عشر إلى ثلاثين سنة.
  - **أبو حنيفة:** خمس وعشرون سنة.
- **القول الراجح (الذي يليق بالآية):** هو قول السدي.

2. أوامر إلهية بالوفاء والعدل

- **الأمر بوفاء الكيل والميزان:** وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
  - **المعنى:** الأمر بالاعتدال في العطاء والأخذ.
- **نفي تكليف النفس إلا وسعها:** لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
  - **المقتضى:** بيان أن الأوامر تطلب غاية العدل، لكن في حدود وسع الإنسان.
- **الأمر بالعدل في القول:** وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
  - **المعنى:** العدل عند التوسط بين الناس، ويشمل الشهادة.

3. مضاعفة الحسنات

- **الآية:** مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
  - **قول (الأظهر):** الآية **عامة** لجميع الناس، ثم الله يزيد لمن يشاء.

4. الإخلاص لله في العبادة

- **الآية:** قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مكتبة الامتياز PDF

- **استدلال الشافعي:** استدل بالآية على مشروعية **دعاء افتتاح الصلاة** بهذا الذكر.

- **الروايات والأقوال في دعاء الاستفتاح:**
  - **رواية علي:** "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض..".
  - **رواية عائشة:** "سبحانك اللهم وبحمدك..".